



Nr. 5 Ministerbesprechung vom 3. April 1930, 10 Uhr im Reichstagsgebäude

R 43 I/1442, Bl. 227–230

Anwesend: Brüning, Dietrich, Curtius, Wirth, Moldenhauer, Stegerwald, Bredt, Schätzel, v. Guérard, Schiele, Treviranus; StS Pünder, Meissner, Zweigert, Joël; GenMaj. v. Schleicher; MinDir. Zechlin, v. Hagenow, Dorn; MinDirig. Häntzschel; Protokoll: MinR Wienstein.

Beginn: 10:00

Ort: Reichstagsgebäude

[Tagesordnung]

Politische Lage.

Politische Lage.

A. Der *Reichskanzler* berichtete, daß der Wunsch der Deutschnationalen Fraktion immer noch in erster Linie dahin gehe, die Abstimmung über die Mißtrauensvoten zu vertagen. Sollte das nicht möglich sein, so werde es sich empfehlen, daß er, der Reichskanzler, in einer kurzen Erklärung nochmals auf einige Punkte eingehe¹. Vielleicht könne er in Beantwortung einer Frage des Abgeordneten Dr. Scholz nach dem Termin der Erledigung der agrarpolitischen Maßnahmen erwidern², daß die gesetzgeberischen Vorschläge noch im Laufe der nächsten Woche dem Reichstag zugehen würden. Es werde weiter zu betonen sein, daß die Erledigung des Programms zu einer außerordentlichen Hilfe für die östlichen Gebiete ebenfalls von der Reichsregierung sofort in Angriff genommen werden solle. Die entsprechenden gesetzgeberischen Vorschläge sollten dem Reichstag gleichfalls in kürzester Frist unterbreitet werden. Schließlich werde er noch auf die Handelspolitik eingehen müssen. Er wolle unter Bezugnahme auf die Erklärung der Reichsregierung betonen, daß die notwendige Kontinuität der Handelsvertragspolitik auch von der neuen Reichsregierung durchgeführt werde. Zum Schluß wolle er dem Abgeordneten Breitscheid auf seine Frage bezüglich der etwaigen Anwendung des Art. 48 der RV antworten³. Reichsminister Schiele habe ihm mitgeteilt,

¹ Nach einem Vermerk des StS Pünder vom 1.5.30 (R 43 I/2654, Bl. 217–220) war der RK wenige Minuten vor Beginn der Ministerbesprechung mit dem DNVP-Fraktionsvorsitzenden Oberföhrn zusammengetroffen. Während dieser Unterredung hatte Oberföhrn angedeutet, daß die dt.-nat. Fraktion geschlossen gegen den Mißtrauensantrag der SPD stimmen werde, falls die Reg. die Agrarvorlage vor der Osterpause verabschiede. Oberföhrn hatte gebeten, „zu erwägen, ob nicht der Herr Reichskanzler in der bevorstehenden heutigen Sitzung auf diese Frage nochmals eingehen könne. Der Herr Reichskanzler erklärte sich hierzu bereit, [...] er habe sich sowieso auch schon im Hinblick auf gestrige Anfragen aus dem Kreise der Regierungsparteien die Frage vorgelegt, ob er nicht sowieso heute noch einmal das Wort nehmen werde“ (R 43 I/2654, Bl. 219). Vgl. auch Pünder, Politik in der Reichskanzlei, S. 47 f. Die Erklärung des RK vor dem RT am 3.4.30 in: RT-Bd. 427, S. 4769.

² Zur Frage des DVP-Vors. Scholz am 2.4.30 im RT s. RT-Bd. 427, S. 4741.

³ Zu den Ausführungen des SPD-Fraktionsvors. Breitscheid über den Art. 48 s. RT-Bd. 427, S. 4737–4739.

daß die Deutschnationalen bei derartigen Ausführungen höchstwahrscheinlich gegen die Mißtrauensvoten stimmen würden⁴.

Der *Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft* stimmte den soeben dargelegten Ausführungen des Reichskanzlers zu.

Der *Reichsminister des Auswärtigen* betonte die Notwendigkeit, die Anwendung des Art. 48 der RV nach Möglichkeit zu vermeiden. Sollte sogleich eine Reichstagsauflösung erforderlich sein, so werde es nicht möglich sein, jetzt die Mobilisierungsanleihe in Deutschland aufzulegen⁵. Er müsse vom außenpolitischen Standpunkt aus Bedenken gegen eine Reichstagsauflösung im jetzigen Augenblick äußern.

Vom taktischen Standpunkt aus betrachtet sei vielleicht zu überlegen, ob man der Annahme der Mißtrauensvoten nicht durch eine Auflösung des Reichstags zuvorkommen solle. Zunächst sei jedoch die Frage zu prüfen, ob die Deutschnationalen dafür gewonnen werden könnten, der Regierung das Arbeiten zu ermöglichen. Das werde durch eine allgemeine Rede des Reichskanzlers ermöglicht werden können.

Die Einzelheiten der Zollfragen müßten noch geklärt werden. Jedenfalls könne er Zöllen nicht zustimmen, welche die Durchführung des deutsch-polnischen Handelsvertrages unmöglich machen würden⁶. Deshalb sei es unbedingt notwendig, daß der Reichskanzler betone, daß auch die neue Reichsregierung die notwendige Kontinuität der Handelsvertragspolitik durchführe. Zum Schluß müsse er seiner Auffassung Ausdruck verleihen, daß keinesfalls auf Wunsch der Deutschnationalen bestimmte Erklärungen der Regierung erfolgen dürften. Die Abgabe allgemein gehaltener Erklärungen sei jedoch möglich und zweckmäßig.

Der *Reichsminister der Finanzen* führte aus, daß die Zollfragen vor Ostern erledigt werden müßten, das Ostprogramm nach Ostern. In der Erklärung des Reichskanzlers werde darauf hinzuweisen sein, daß die Zollvorlagen nur zusammen mit dem Deckungsprogramm angenommen werden könnten.

Der *Reichsverkehrsminister* führte aus, es sei von entscheidender Bedeutung, daß die Deutschnationalen bei Abgabe der dargelegten Erklärung des Reichskanzlers auch wirklich die Mißtrauensvoten ablehnten; andernfalls werde sich die Lage der Reichsregierung noch schlechter darstellen.

Der *Reichsminister für die besetzten Gebiete* bezeichnete es als notwendig, daß der Eindruck der Abhängigkeit von den Deutschnationalen vermieden werde. Deshalb sei es am besten, wenn der Reichskanzler, wie er es auch beabsichtige, auf bestimmte Fragen von Abgeordneten antworte.

Der *Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft* äußerte sich in demselben Sinne.

B. Es wurden sodann einige Rechtsfragen, insbesondere über die Anwendbarkeit des Art. 48 der RV auf Grund der beiliegenden, vom Reichsministerium des Innern und vom Reichsjustizministerium ausgearbeiteten Unterlage erörtert⁷.

Der *Reichsverkehrsminister* betonte, daß er sich mit den Ergebnissen der Unterlage einverstanden erklären könne.

Der *Reichsminister des Innern* warf die Frage auf, ob es möglich sei, daß eine gestürzte Reichsregierung vom Reichspräsidenten in ihren Ämtern bestätigt werde.

Staatssekretär Dr. Meissner erwiderte, daß verfassungsrechtlich keine Bedenken gegen ein derartiges Verfahren beständen. Der Reichspräsident habe im übrigen die Absicht, das Kabinett unmittelbar nach Annahme eines Mißtrauensvotums in seinem Amt zu bestätigen. Im übrigen habe der Reichspräsident zwei verschiedene Auflösungsvollmachten dem Reichskanzler zur Verfügung gestellt. Die eine beziehe sich auf den Fall, daß die Auflösung noch vor Annahme eines Mißtrauens-

⁴ Der REM hatte am Abend des 2.4.30 mit der DNVP verhandelt (Vermerk des StS Pünder vom 1.5.30 in R 43 I/2564, Bl. 217).

⁵ Zur Mobilisierungsanleihe für das Anlaufen des Young-Plans s. Dok. Nr. 23, Anm. 9.

⁶ Vgl. dazu die Äußerungen des RAM über die Auswirkung der Schweinezollerhöhung auf den dt.-poln. Handelsvertrag in Dok. Nr. 11.

⁷ Im Anhang zu diesem Dok. abgedruckt.

votums stattfinde, die andere auf den Fall, daß die Auflösung nach erfolgter Annahme eines Mißtrauensvotums erfolge⁸.

Der *Reichsminister der Justiz* erklärte, er werde es sehr begrüßen, wenn der Reichspräsident das Reichskabinett nach Annahme eines Mißtrauensvotums im Reichstag und sodann erfolgter Auflösung in seinen Ämtern bestätige.

Der *Reichsminister des Innern* erklärte es für zweckmäßiger, daß der Reichspräsident das Kabinett unmittelbar nach Annahme des Mißtrauensvotums durch den Reichstag in seinen Ämtern bestätige, und daß der Reichskanzler sodann die Auflösungsorder verlese. Dann könne ein vollgültiges Kabinett auf Grund des Art. 48 der RV die notwendigen Maßnahmen treffen.

Der *Reichsminister des Auswärtigen* äußerte sich in demselben Sinne.

Staatssekretär Dr. Joël äußerte gewisse Bedenken gegen diese Auffassung, wenn man die Sachlage vom Standpunkt des Reichspräsidenten aus betrachte. Bei einem derzeitigen Verfahren werde sich der Reichspräsident in offenen Gegensatz zum Reichstag setzen, der die Regierung gestürzt habe.

Der *Reichsverkehrsminister* schloß sich diesen Bedenken an und bezeichnete es als das Zweckmäßigste, wenn der Reichspräsident das Reichskabinett erst nach erfolgter Auflösung des Reichstags in seinen Ämtern bestätige.

Der *Reichsminister der Finanzen* äußerte sich in demselben Sinne.

Auch der *Reichspostminister* schloß sich dieser Auffassung an, nachdem er anfänglich Bedenken gegen diese Auffassung geäußert hatte.

Der *Reichskanzler* stellte als übereinstimmende Meinung des Kabinetts fest, daß es am zweckmäßigsten sei, daß eine Auflösung des Reichstags erst nach Annahme eines Mißtrauensvotums erfolge und der Reichspräsident nach erfolgter Auflösung des Reichstags das Reichskabinett in seinen Ämtern bestätige.

C. Der *Reichskanzler* wies zum Schluß noch auf die Möglichkeit hin, daß der frühere Reichsarbeitsminister Dr. Wissell an ihn die Frage richte, ob er die Absicht habe, auf Grund des Art. 48 der RV sozialpolitische Maßnahmen zu treffen, besonders auf dem Gebiete der Arbeitslosenversicherung⁹. Nach seiner Ansicht müsse er eine derartige Frage verneinen.

Der *Reichsarbeitsminister* äußerte sich in demselben Sinne.

Auch der *Reichsminister der Finanzen* stimmte dieser Auffassung grundsätzlich zu.

Anlage: Aufzeichnung über die Anwendung des Artikels 48 der Reichsverfassung

R 43 I/1442, Bl. 231–234 Durchschrift

- | | |
|----|---|
| 1. | Kann nach einem Mißtrauensbeschluß des Reichstags gegenüber dem Reichskabinett der Reichskanzler einen von ihm vorher gegen-gezeichneten, ihm zu treuen Händen übergebenen Erlaß des Reichspräsidenten auf Auflösung des Reichstags diesem noch zur Kenntnis bringen? |
|----|---|

Die Frage ist zu bejahen. Vor erfolgter Entlassung der Reichsminister durch den Reichspräsidenten ist die Rechtsstellung des Reichskabinetts, im besonderen die des Reichskanzlers, unverändert.

⁸ Ein von StS Meissner am 2.4.30 der Rkei übersandter Entw. einer Auflösungsvollmacht nach der Annahme eines Mißtrauensvotums befindet sich im Nachl. Pünder, Nr. 131, Bl. 214.

⁹ Eine derartige Frage ist von Wissell im RT nicht gestellt worden.

2. Kann ein geschäftsführendes Reichskabinett
Verordnungen des Reichspräsidenten auf
Grund Art. 48 RV gegenzeichnen?

Auch diese Frage ist zu bejahen. Denn auch ein geschäftsführendes Reichskabinett kann alle Rechtsakte vornehmen, die der Reichsregierung verfassungsmäßig zustehen. Für den Erlaß von Notverordnungen durch ein Geschäftsministerium in Preußen hat der Staatsgerichtshof für das Deutsche Reich dies in seiner Entscheidung vom 21. November 1925 (R. G. Z. Band 112 Anhang S. 1 ff) ausdrücklich bejaht.

3. Sind nach Auflösung des Reichstags auf Grund
von Art. 48 RV zulässig: Steuererhöhungen,
Durchführung des Agrarprogramms und
Ostproußenhilfe?

Voraussetzung für die Anwendung der Diktaturgewalt des Art. 48 RV ist eine *erhebliche* Störung oder Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Deutschen Reich. Es genügt hiernach *Gefährdung*, wobei Literatur und Rechtssprechung übereinstimmend die Ansicht vertreten, daß diese Gefährdung eine *unmittelbare* sein muß. Eine solche unmittelbare Gefährdung liegt vor, wenn eine Störung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in absehbarer Zeit zu erwarten ist.

Die zur Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bzw. zur Abwendung der Gefährdung dieser Ordnung zulässigen Maßnahmen ergeben sich wiederum aus dem Wortlaut des Art. 48 RV. Zulässig sind nur solche Maßnahmen, die zur Abwendung der drohenden *erheblichen* Gefahr *nötig* sind. Es kann also, wenn die Voraussetzungen des Abs. 1 vorliegen, nicht jede Maßnahme auf Grund von Art. 48 RV vorgenommen werden, vielmehr nur solche, die *nötig* sind, um die *erhebliche* Gefahr auf eine minder erhebliche zurückzuführen oder ganz zu beseitigen.

a) *Steuererhöhung.*

Wenn das fehlende Gleichgewicht des Haushalts die Gefahr mit sich bringt, daß in absehbarer Zeit durch Nichtzahlung von Löhnen und Gehältern oder durch Nichterfüllung anderer Verpflichtungen des Reichs eine erhebliche Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung zu gewärtigen ist, so bestehen keine rechtlichen Bedenken dagegen, daß man mit Hilfe des Art. 48 RV das Haushaltsgleichgewicht herstellt und die oben angedeuteten katastrophalen Folgen für die öffentliche Sicherheit und Ordnung dadurch vermeidet.

b) *Agrarprogramm.*

Die überaus schlechte Lage der deutschen Landwirtschaft hat in den Kreisen des Landvolkes eine teilweise geradezu verzweifelte Stimmung hervorgerufen. Die Auswirkungen dieser Stimmung zeigen sich an den Bombenattentaten in der Nordmark, an dem raschen Anwachsen der nationalsozialistischen Bewegung auf dem Lande und äußerlich an den zahlreichen Umzügen, die das verzweifelte Landvolk mit schwarzen Fahnen vornimmt, um gegen das sie bedrohende Unglück zu protestieren, für das sie die jeweilige Regierung verantwortlich machen. Es läßt sich nicht leugnen, daß die Stimmung auf dem Lande jedenfalls in zahlreichen Gebietsteilen zu einer derartigen Siedehitze gestiegen ist, daß eine *erhebliche Gefährdung* der öffentlichen Sicherheit und Ordnung vorliegt. Soweit sich das Agrarprogramm inhaltlich darauf beschränkt, die unbedingt nötigen Maßnahmen zu treffen, um dieser Stimmung durch Verbesserung der wirtschaftlichen Lage des Landvolks zu begegnen, bestehen gegen die Anwendung des Art. 48 RV keine Bedenken.

c) *Osthilfe.*

Sollte in den betroffenen Grenzgebieten ohne Gewährung der Osthilfe die Gefahr eines wirtschaftlichen Zusammenbruchs und damit zugleich die unmittelbare Gefahr einer Störung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bestehen, so ist nichts dagegen zu erinnern, daß man durch Anwendung

des Art. 48 auf wirtschaftlichem Wege Verzweiflungsakten der Bevölkerung rechtzeitig vorbeugt. Inwieweit die einzelnen Maßnahmen sich im Rahmen des Art. 48 halten, ist Tatfrage.

Zitierhinweis

Nr. 5 Ministerbesprechung vom 3. April 1930, 10 Uhr im Reichstagsgebäude in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Brüning I und II, bearb. von Tilmann Koops, 1982 / 1990, S. 6–10 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/bru-D5>